

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의요구 및 통보

제 목 [4] ◇발전소 수상태양광 사업추진관련 공사관리 부적정

소 관 부 서 ◇발전소 ▲부

조 치 부 서 ◇발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◇발전소 ▲부는 우리 회사 규정 「하부직제」에 따라 신재생에너지설비 유지관리 등의 업무를 담당하고 있으며, 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 EPC³⁾ 계약을 공사감독 하면서 20##.##.##. ◇발전소 수상태양광 EPC 계약을 준공 처리하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 EPC 계약서에 따르면, 허가 획득은 계약서에 근거하여 계약상대자의 역무에 해당된다.

또한 우리 회사 순처에서 발행한 「공사용역계약실무편람」에 따르면, 계약 문서에는 계약서, 설계서(설계도면, 내역서, 공정표, 규격서, 공사시방서, 현장설명서 등), 공사입찰유의서 및 특별유의서, 공사계약일반조건 및 특수조건(하도급관련 특수조건 포함), 청렴계약이행 특수조건 및 청렴계약 이행을 위한 입찰 특별 유의서, 산출 내역서, 공동도급표준협정서, 당사자간 통지문서 등이 있으며 계약문서는 상호 보완의 효력을 가진다고 되어 있기에 본 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 계약 추진관련 「규격입찰서 및 기술규격서」는 계약문서이고, 본 「규격입찰서 및 기술규격서」에

3) EPC(Engineering, Procurement, construction), 설계와 구매, 건설을 한 회사가 진행하는 계약 형식

계약상대자의 인허가 획득 관련 의무 사항이 기재되어 있다.

또한 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 계약의 준공 관련 계약사항을 살펴보면, 「규격입찰서 및 기술규격서」에 아래와 같이 정의되어 있다.

준공 관련 「규격입찰서 및 기술규격서」 내용(발체)	
3.6	공사검사 및 인수인계
3.6.7	공급자는 공사완료 후 제반서류(각종 관계도서 및 시험성적서, 검사증, 인허가 서류 , 원도의 시공 변경된 부분의 수정도면 등)를 제출하고 우리 회사에서 대여한 도서 및 도면을 반납하고 공급자가 수행하여야 할 의무가 모두 이행 되었을 때 감독의 확인을 받아 준공계를 제출하여야 한다.

* 자료: 본 건 계약문서 내용 재구성

그리고 「전기사업법」 제9조(전기설비의 설치 및 사업의 개시 의무) 제4항에 따르면, 발전사업자의 경우에는 최초로 전력거래를 한 날부터 30일 이내에 신고 하여야 한다라고 명시 되어 있다.

따라서, 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 EPC 계약과 관련된 준공 검사는 계약서에 따라 계약상대자의 ‘전기사업허가 개시신고’의 최종 인허가가 완료된 이후에 본 계약에 따른 준공 처리가 이루어져야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◇발전소가 「전기사업법」 제9조(전기설비의 설치 및 사업의 개시 의무)를 위반 하였기에 20##. ##. ##. ‘전기사업법 위반에 따른 행정처분(과태료) 사전 통지’를 안내하였다.

◇발전소 수상태양광 사업추진 경위를 확인한 결과, ① ◇ ▲부에서는 계약서에 따른 계약상대자의 의무인 ‘전기사업허가 개시 신고’ 수리 일인 20##. ##. ##.에 계약 문서인 「규격입찰서 및 기술규격서」 3.6.7(공급자가 수행하여야 할 의무가 모두 이행 되었을 때 준공계 제출)에 근거하여 준공처리를 하였어야 함에도 불구하고, 계량기

봉인신청 및 전기사업허가 개시신고 등*의 인허가가 미결된 상태에서 20##. #. #.자로 조기 준공 처리한 것은 부적절한 업무 처리이다.

* 계량기 설치: 20##. #. #., 태양광발전설비 설치확인서: 20##. #. #., 전기사업허가 개시 수리: 20##. #. #.

② 또한 계약상 납기일은 20##. #. #. 이기에 준공일에 해당되는 ‘전기사업 허가 개시 신고 수리’일인 20##. #. #. 까지 지체상금을 부과하였어야 함에도 이를 부과하지 않은 것은 부적절한 업무처리이다.

관계부서 의견 ▲부에서는 계약자의 공급 항목 전반이 종결된 상황에서 준공 처리를 하여야 되나, 계약자의 공급항목 중 대관 인허가업무 지원분야 계량기 봉인신청 및 전기사업허가 개시신고가 미결된 상태에서 준공이 되었으며 이로 인해 발생할 수 있는 지체상금을 부과하지 않은 것은 계약자 과실 및 ▲부의 관리 감독 소홀로 발생한 누락사항임을 인정하며, 감사결과를 수용한다는 의견을 제시 하고 있다. 다만, 계량기 봉인(20##. #. #.) 이후 정상적으로 발전수익(약 ##백만 원)을 발생시키고 있음은 고려 되어야 한다는 의견을 제시 하였다.

조치할 사항 ◇발전소장은

- ① 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 공사관리 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바라고,(경고)
- ② 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 공사관리 업무를 부적정하게 처리한 직원에 대하여 「인사관리규정」제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 처분하시기 바라며,(주의)

③ 「◇발전소 0.8MW 수상태양광 발전 1식」 계약과 관련되어, 미 부과된 지체 상금에 대한 회수 방안을 마련하여 시행하시고,(통보 1)

④ 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 관련 부서 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보 2)